化州市下郭街道自建房“7•10”一般高处坠落事故调查报告

日期：2024-07-19 作者： 来源： 化州市应急管理局

2023年7月10日上午10时15分许，在化州市下郭街道石狗塘村委会禾里村郑*林自建房施工现场发生一起高处坠落事故，造成2人死亡，直接经济损失约25万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，化州市人民政府批准成立了由化州市应急管理局牵头，市公安局、市住建局、市总工会、市人社局、市司法局、下郭街道办等有关部门组成的化州市下郭街道自建房“7·10”一般高处坠落事故调查组，并邀请市纪委监委派员参加事故调查处理工作。

事故调查组通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）有关人员情况

1.郑*林，男，35岁，化州市下郭街道办石狗塘禾里村人，涉事房屋屋主。

2.林*胜，男，58岁，化州市下郭街道办坡尾旺根岭村人，装修包工头。

3.郑*喜，男，34岁，化州市下郭街道办石狗塘禾里村人，郑*林的弟弟。

4.郑*光，男，70岁，化州市下郭街道办石狗塘禾里村人，涉事房屋屋主的父亲，这次事故死者之一。

5.张*保，男，58岁，化州市河西街道办禾化白发村人，装修工人，这次事故死者之一。

（二）涉事自建房基本情况

涉事自建房位于化州市下郭街道办石狗塘村委会禾里村***号地，用地面积约160m^2,属农村拆旧建新自用楼房，是郑*光一家的唯一住所。该房屋以郑*林名义建设，实际属于郑*林和郑*喜两兄弟共同建设，郑*光负责日常管理。2022年3月开始动工建设，2022年11月完成了5层半的主体工程建设。2023年6月起，对房屋进行外墙装修。

（三）施工单位基本情况

2023年6月，屋主郑*光与林*胜口头约定，采取“包工不包料”的方式，以每平方米53元的承包价格将外墙装修工程发包给林*胜建筑装修队去施工。完成外墙批荡后，6月底开始贴砖，事故发生时，正在粘贴四楼阳台的瓷砖。

经查，外墙装修承包方：林*胜，个体包工头，施工队没有施工资质，无建筑施工安全生产相关培训、教育知识。该队由林*胜个人投资、管理，无建筑施工承建资质和资格，常年承接农村自建房装修施工，涉事自建房共有施工人员8人。

（四）事故现场基本情况

事故发生当日现场可见，事故点位于该自建房四楼阳台，林*胜组织人员搭建1.4米高的贴砖工作平台，该平台两边由脚手板（竹排）搭在外墙脚手架（排山）和木凳上，再在脚手板上面铺两片脚手板作为作业平台（如图1），平台临边就是阳台外脚手架预留有2.25米宽的上料口（如图2），除在拦腰位置安装有一条竹竿作为防护栏外，没有设置安全网等封闭措施。事故现场一侧脚手板断裂倒塌（如图3），断裂的脚手板是使用年限较长的竹制脚手板。

图片1



图片2



图片3



经查，事发时张*保、林*成和周*玲在该平台上作业，林*胜在平台上部外侧贴外墙砖，钟*娣在阳台辅助。

（五）事故发生地政府、相关职能部门监管情况

经查，涉事自建房未办理用地规划许可和建设施工许可。

1.下郭街道办。2022年6月17日，下郭街道办综合执法办巡查人员巡查发现郑*林的自建房正在进行基础施工，执法人员立即驱散施工工人，下达《责令

停止违法行为通知书》和《责令改正违法行为通知书》，郑*光拒绝签字。7月21日，下郭街道办综合执法办巡查人员现场检查时，发现郑*林的自建房仍然在施工建设，已经完成1楼墙体建设，正在对楼面进行装模板，执法人员立即驱散施工工人，下达《责令停止违法行为通知书》和《责令改正违法行为通知书》，并对郑*林下达了《协助调查通知书》，对郑*林违法建设行为立案调查。2022年9月21日，下郭街道办对郑*林发出了《行政处罚决定书》，对郑*林给予16042元行政处罚，已收缴。10月19日和10月25日，下郭街道办执法人员对郑*林在建房进行检查，此时，该房屋已经建成四层了。2023年3月1日、5月20日和6月27日的巡查记录显示房屋已经建成5层半的主体，建筑面积880平方米。

2.市城市管理和综合执法局。根据《化州市人民政府关于镇（街道）实行综合行政执法的公告》（化府公〔2021〕2号）“我市调整给各镇人民政府和街道办事处以其自身名义行使的第一批行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制权，县城副中心合江镇人民政府为180项，文楼等22个镇人民政府、街道办事处为170项”。该局下放行政处罚事项：第127项“对施工单位未取得安全生产许可证擅自进行生产的行政处罚”、第127项“对施工单位未取得施工许可证擅自施工；恶意拖欠分包企业工程款或劳务人员工资；按国家法律法规和标准规定需要挂证上岗的现场管理人员和技术工种作业人员未取得证书上岗的行政处罚”、第134项“对未取得建设工程规划许可证；未按建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚”、第153项“查封未取得建设工程规划许可证或未按建设工程规划许可证的规定进行建设的施工现场”、第154项“强制拆除未取得建设工程规划许可证或未按建设工程规划许可证的规定进行的建设”。镇（街道）在土地、规划、施工方面均有行政许可、行政检查、行政处罚、行政强制的职权。2022年5月19日，该局组织各镇（街）的行政执法分管领导和业务骨干开展了业务培训班，共计培训59人次。此外，该局深入镇街开展业务指导和对违法建设行为进行现场督办，有力监督镇街落实违法建设治理各项工作。经查，未发现该局履职不到位的情形。

3.市住房和城乡建设局。根据《中共化州市委 化州市人民政府关于印发<化州市机构改革方案>的通知》（化发 [2019]1号）市住房和城乡建设局授权委托给下郭街道办实施的事权：建筑工程施工许可证核发。（限城市规划区外

和辖区内农<居>民建房限自建自用房建设施工许可证核发<辖区规划区内建筑面积1000平方米以上、楼层高度六层半以上除外>），《关于切实加强农民自建房建设质量安全管理的通知》（茂住建[2019]62号）“按照属地管理原则，各区、县级市政府（管委会）全面统筹，各镇政府（街道办）具体负责，抓好辖区内农民自建房的建设管理工作”。2022年12月23日，该局举办了住建领域管理业务线上培训班，对各镇（街）、管委会相关工作人员进行业务培训，印发施工质量安全业务培训资料160册，培训人数共48人次。2023年以来，该局组织了3期乡村建筑工匠培训班，共培训乡村建筑工匠196人。该局多次到镇（街道）开展联合执法检查、业务指导等工作。该局基本履行其安全管理职责。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2023年7月10日7时许，林*胜带领林*成、林*，周*玲、钟*娣、郑*生、李*杰、张*保共8人到郑*林在建房装修，林*胜、林*成和张*保负责贴砖，林*、郑*生和李*杰负责回缝和清洁瓷砖，周*玲、钟*娣负责做小工，郑*光也在装修现场。10时许，林*成、张*保和周*玲站在四楼阳台作业平台贴瓷砖，郑*光通过外墙脚手架从五楼脚手架爬下林*胜的作业层，再爬下四楼阳台的作业平台查看横梁情况，当他一只脚踩到平台的脚手板时，承载脚手板的脚手板断裂，平台坍塌，林*成、张*保、周*玲和郑*光从平台上跌落，在外侧贴横梁瓷砖的张*保与郑*光从上料口的位置跌落到1楼地面，林*成和周*玲跌落到阳台内。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，林*胜、林*成迅速跑下楼施救，其他人员相继赶来，现场的工人立即拨打120叫救护车。10时39分，郑*喜赶到现场后，立即拨打“110”报警。接警后，市公安局下郭派出所和技术中队迅速到达现场处置。经法医现场检查证实郑*光和张*保已死亡。当日上午下郭街道办、市应急、住建等有关部门接报后，迅速到达事发现场了解情况和指导做好善后工作。

（三）善后处理情况

事故发生后，下郭街道办人民调解委员会积极主持调解，并于7月19日达成《人民调解协议书》，共赔偿 25万元人民币作为对死者张*保家属的赔偿金。经评估，本次事故响应及时，处置有序，无衍发次生事故。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）该事故共造成2人死亡，死者的基本情况：

1.郑*光，男，汉族，70岁，化州市下郭街道办石狗塘村委会禾里村人。

2.张*保，男，汉族，58岁，化州市河西街道办禾化白发村人。

（二）事故造成直接经济损失约 25 万元。

四、事故原因分析和性质认定

（一）事故直接原因

1.郑*光不是作业工人，安全意识淡薄，私自爬上作业平台，增加平台受力，造成平台倒塌。

2.作业工人安全意识淡薄，在未取得高处作业操作证，临边作业时，未戴安全帽、安全带。

3.作业平台使用年份较长竹制脚手板作为主要承重支撑，支撑力不足。外墙脚手架搭设不规范，预留的上料架口没有封闭措施。

（二）事故间接原因

1.郑*林建房前未经许可便擅自动工建设，并将房屋装修工程发包给无承包工程资质的林*胜进行施工。

2.工程施工方不具备工程承包资质和个人从业资格，承接工程施工任务，安全生产责任制和安全管理措施不落实，盲目安排施工人员在不安全的条件下作业，施工人员均为散工无固定施工单位，安排未经安全教育培训、未取得高处作业操作证的人员上岗作业。

（三）地方党委政府存在的问题

下郭街道办，作为辖区范围内农村居民违法建房查处的责任主体，对郑*林未批先建的违法行为查处不力，以罚代管,安全管理不到位，导致施工现场不符合安全条件，引发事故。

（四）事故性质认定

经事故调查认定，该事故是一起农民自建房在装修过程中责任不落实、管理不到位、设施不完备而引起的一起生产安全责任事故，事故死亡 2人，属于一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和对事故负有责任的单位或个人的处理建议

(一)对事故责任人员处理建议

1.郑*光，安全意识淡薄，不听劝阻，私自爬上作业平台，增加平台受力，造成平台倒塌，对事故发生负主要责任，鉴于其已死亡，不再追究其责任。

2.张*保，作业施工作业人员，未取得高处作业操作证，进行高处作业时未戴安全帽、未系安全带，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故负有直接责任,鉴于其已死亡，不再追究其责任。

3.林*胜，作为事发工程的施工组织者，安排未取得高处作业资格人员从事高处作业；没有督促施工人员在施工前佩戴好安全带、安全帽等劳动防护用品；未及时发现并消除施工工程脚手架的安全隐患；对事故负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其实施行政处罚。

4.郑*林，其违反镇村规划建设管理的相关法律法规，未经建设规划和施工许可便非法动工建设，并将房屋建设工程违法发包给不具备相应资质的个人，同时也未落实建设方的施工安全职责，统一协调、管理不到位，安全投入不足，致使施工现场不符合施工安全条件，对事故发生负有责任。对于郑*林的房屋建设工程未取得规划许可和施工许可，以及将房屋建设工程发包给不具备相应资质的个人施工的行为，建议由下郭街道办依法查处。

（二）对有关公职人员及部门处理建议

事故调查组在调查过程中发现的地方党委、政府及有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，已移交市纪委监委。有关人员的追责问责等处理意见，由市纪委监委提出。

（三）其他建议

1.化州市下郭街道办对郑*林的违法建设行为查处不力，安全管理不到位，建议责成下郭街道办向市政府做出深刻书面检查。

2.事故涉及其他法律责任，如相关的民事侵权法律责任等，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，引以为戒、举一反三，切实加强 施工安全生产管理，促进全市建筑行业安全发展，提出以下防范和整改措施：

(一)下郭街道办要认真汲取该事故教训，举一反三，在辖区内开展一次农村自建房专项治理行动，严格落实农民自建房审批程序，全面、深入、细致开

展安全隐患排查活动，认真查找农村建筑施工领域安全生产工作的薄弱环节和突出问题，对发现的安全隐患要及时督促落实整改，发现违建行为要依职权职责依法查处，从根本上消除安全隐患。

（二）市住建局要持续强化业务指导，要将农村建筑工匠纳入相关培训计划，加大农村建筑工匠培训力度，确保取得《广东省乡村建筑工匠》资格证书才能从业。要保证安全生产所必需的资金投入，引导各村建立村级建筑工程质量、施工安全监督制度，引导村民找有资质的施工队伍。督促各镇街、各相关单位深刻吸取农村建房施工安全事故教训，对辖区内自建房建设立即全面开展安全生产隐患排查专项治理，对排查中发现的隐患问题逐一列出清单，建立台账，落实整改责任、整改措施和整改时限，该停工整改的立即停工整改，实行闭环管理。

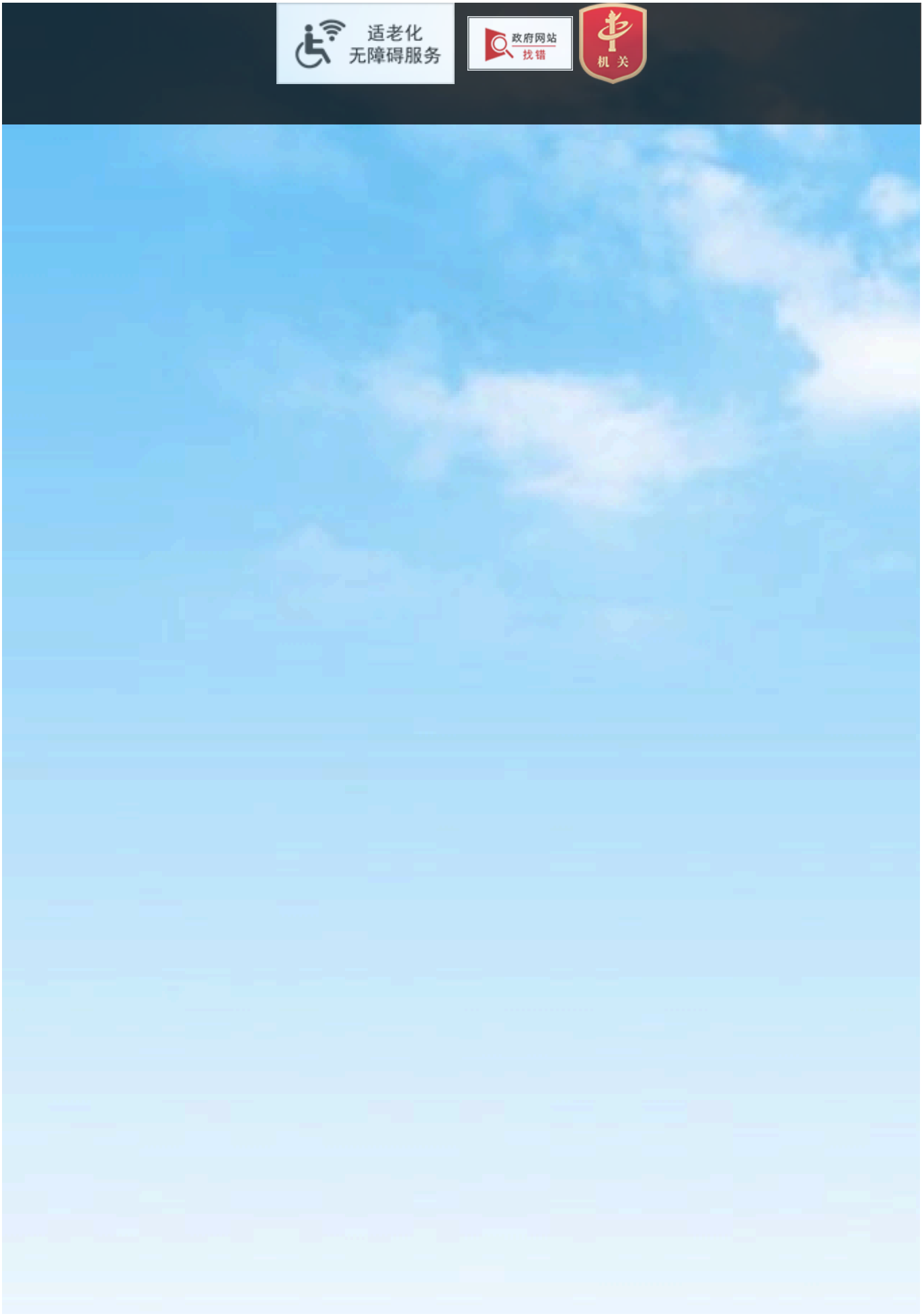
（三）郑*林要深刻汲取事故教训，待事故处理完毕后，依法申请完善自建房的相关手续，委托具有相应资质的建筑施工单位方可复工。

（四）林*胜要深刻汲取事故教训，严格遵章守法，不得违法承包工程建设。

(化州市人民政府于2024年7月15日对该事故报告正式进行批复）

以上内容版权均属于本网站，未经授权不得改编、摘编或以其他方式使用上述相关内容。
经授权使用的，应在授权范围内使用，并注明“来源：化州政府网”。

分享到：


适老化
无障碍服务
政府网站
找错
机 关